МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 11 дугаар сарын 23 № 06/41 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА 433 ДУГААР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Б.УУГАНБААТАР ТАНАА

Комиссоос тус газрын харьяа Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь 433 дугаар хаалттай хорих ангид хоригдож буй хоригдлын Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Албадан хөдөлмөрийг хориглох" тухай 29, 105 дугаар конвенц болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжид заасан хөдөлмөрлөх эрх, эрүү шүүлтээс ангид байх болон бусад эрхийн хэрэгжилт хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж буй эсэхийг газар дээр нь шалгаж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2022 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр хяналт шалгалтыг хийсэн.

Хяналт шалгалтыг нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, тус газрын албан хаагчид болон хоригдлуудтай ярилцлага хийх, санал асуулга авах, удирдлага, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох бичиг баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 218 дугаар зүйлийн 281.1 дэх хэсэгт "Хорих байгууллагад явуулах нийгэмшүүлэх ажлын хүрээнд хоригдол хорих ангид ял эдлэх бүхий л хугацааг хамарсан, хоригдолд нийгмийн харилцаанд ухамсартайгаар бие даан оролцоход дэмжлэг үзүүлэх, чадавхжуулах, хөгжүүлэх, хууль дээдлэх төлөвшлийг бий болгоход чиглэсэн нийгэмшүүлэх мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлнэ", Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан "Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд"-ийн 58, 59-д хорих ялын зорилго нь нийгмийг хамгаалах, нийгэмд аюултай гэмт хэргүүдийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх явдал юм. Энэ зорилгод хүрэхийн тулд хорих ангиас хоригдлыг хорих ангиас суллагдан жирийн амьдралд ороход бэлтгэх, хууль, тогтоомжид захирагдах, чадвар чадамжтай болгоход анхаарч засан хүмүүжүүлэх, ёс суртахууны болон оюуны шинж чанартай арга хэмжээг хоригдол нэг бүрийг өөрчлөн хүмүүжүүлэх зорилтыг харгалзан авч явуулах ёстой гэж тус тус заасан.

Хорих ангид хөтлөгдөж буй баримт материалтай танилцах явцад 2021 онд 32 хоригдолд сахилгын арга хэмжээ авчээ. Хоригдолд сахилгын арга хэмжээ оногдуулсан үндэслэлд бусдыг хэл амаар доромжилсон, биед халдсан, дарамталсан, алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй гэх мэт шалтгааныг дурджээ. Комисс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих ангид хяналт шалгалт хийх явцад танай хорих ангиас зэрэглэл дээшилж ирсэн нэг хоригдол байсан. Тухайн хоригдлын зэрэглэлийг өөрчилсөн прокурорын тогтоолтой танилцахад

150070255

"... хоригдол Б.Ганзориг нь 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр хоригдол Я.Отгонбаатарын биед халдаж зодсон, албан хаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцсэн зөрчил гаргаж, хорих ангийн даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн В/13 дугаартай тушаалаар сахилгын байранд 30 хоног, 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр сахилгын байранд хоригдож байх үедээ сахилгын паарны төмөр труба мөргөж өөрийн эрүүл мэндэд санаатай гэмтэл учруулсан зөрчил гаргаж, мөн хорих ангийн даргын тушаалаар сахилгын байранд 30 хоногийн хугацаатай хорих сахилгын шийтгэл тус тус авч байсан. Түүний хувийн хэрэгт хавсаргагдсан бичгийн баримтуудаар нэг жилийн хугацаанд хоёр удаа сахилгын зөрчил гаргасан нь тогтоогдсон тул Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 206, Прокурорын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон түүний эдлээгүй үлдсэн 1 жил 1 сар 15 хоногийн хорих ялыг хаалттай хорих ангийн тусгай зэрэглэлээс хаалттай хорих ангийн тусгай нэгжид шилжүүлэх"-ээр зэрэглэлийг өөрчилж шийдвэрлэсэн байна. Энэ нь тус хорих ангид хоригдлуудын дунд зохион явуулах зан үйл засах сургалт, нийгэмшүүлэх болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөө хангалтгүй байгааг харуулж байна. Үүнд хорих ангийн нийгэм, сэтгэлзүйн нэгж нь нийгмийн нэг ажилтны орон тоотойгоор ажиллаж байгаа явдал ч нөлөөлсөн байж болзошгүй.

2. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1988 оны 43/173 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогц"-ын 6-д "Саатуулагдсан болон хоригдсон нэг ч хүнийг эрүүдэн шүүх буюу хэрцгий хүнлэг бусаар нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэж болохгүй. Эрүүдэн шүүж, хэрцгийгээр хүнлэг бусаар, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэхийг ямар ч нөхцөлд зөвтгөж чадахгүй" гэж заасан.

Хоригдлуудын төлөөлөлтэй ярилцлага хийхэд "... алба хаагчдаас хоригдолтой дээрэнгүй, ялгавартай харьцах, хорих ангийн хашаанаас хоригдлоор эд зүйл хулгайлуулан гаргуулж, гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл хийлгүүлэх тохиолдол гарч байсан" талаар хэлж байсан. Санал асуулгад нийт 163 хоригдол хамрагдсанаас 28.7 хувь нь ангийн алба хаагчдын зүгээс бидэнтэй хүнлэг бус харьцаж, доромжилж, зодож, шийтгэдэг, 26 хувь нь алба хаагчид бусад хоригдлыг зодож, хүнлэг бус, хэрцгий харьцаж байсан явдлыг харж байсан гэж тус тус хариулжээ.

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд хоригдлуудад хүч хэрэглэх, дарамтлах, хүнлэг бус харьцах, хууль бус үйлдэлд татан оруулах үйлдлийг хорих ангийн алба хаагчдын зүгээс гаргадаг байж болзошгүй байна.

3. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан "Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд"-ийн 20.1-д "Шоронгийн захиргаа ердийн тогтсон цагт хоригдол бүрийг эрүүл мэнд, хүч тамирыг хэвийн хадгалагдах хангалттай тэжээллэг, сайн чанарын сайтар бэлтгэж өгсөн хоол, ундаар хангах ёстой", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/183 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Хорих ангийн дотоод журам"-ын 8.2-т "Хоригдолд өглөө цай, талх, өдөр, орой тогтоосон хэмжээний илчлэгтэй халуун хоол, цай олгох ба тогтоосон хэмжээний илчлэгт тохируулан сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, жимс, жимсгэнийг орлуулан хэрэглэж болно" гэж тус тус заасан.

Тус хорих ангийн хоригдлын гал тогооны нөхцөл байдалтай танилцахад тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, хорих ангийн даргын баталсан хоригдлын 7 хоногийн хоолны цэсийг гал тогооны хананд байрлуулсан, хоолны илчлэг хувь хэмжээг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хими, хор судлалын хяналтын лабораториор шинжлүүлж, дүгнэлт гаргуулсан байсан. Комисст ганцааарчилсан

ярилцлага өгсөн хоригдлууд "... хоолны амт, чанар муу байдаг" талаар онцлон хэлж байсан бол санал асуулгад оролцсон 161 хоригдлын 94.3 хувь нь хоол, хүнсний чанар, хүртээмжийг дунд болон муу гэж үнэлжээ.

Иймд тус хорих ангид хоригдлын хуульд заасан илчлэгт, чанартай хоол, хүнсээр хангагдах эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй, цаашид анхаарах шаардлагатайг харуулж байна.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хоригдлуудын дунд сургалт, нийгэмшүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
2. Хорих ангийн дутуу орон тооны судалгааг гарган удирдах дээд байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлж, хүний нөөцийн нөхөн хангалтыг цаг тухай бүрд нь авч байх;
3. Алба хаагчдын зүгээс хоригдолтой хүнлэг зүй бус харьцаж болзошгүй байдалд хяналт тавих, хоригдлоос гаргасан аливаа гомдол, мэдээллийг нуун дарагдуулахгүй, шуурхай шийдвэрлэж, үр дүнг гомдол гаргагчид мэдэгдэж хэвших;
4. Алба хаагчдын эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн талаар мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах;
5. Хоригдлын хоол, хүнсний чанар, хүртээмжид байнгын хяналт тавьж, хоолны орц, норм, илчлэгийн хэмжээг тогтмол шалгаж хэвших;
6. Хорих ангийн дотоод журмыг зөрчсөн, алба хаагчийн хууль ёсны үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн, хэл амаар доромжилсон, бусдын эрх чөлөөнд халдсан хоригдлын үйлдлийг эрх бүхий байгууллагад хандан Эрүүгийн хуулийн холбогдох зүйлээр /Хууль сахиулагчийг эсэргүүцэх 23.1 дүгээр зүйл/ шалгуулж, шийдвэрлүүлж байх.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД